

1502551-61.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Érica Midori Sanada

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de quantidade razoável de crack - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Plena indicação de que o réu se dedica a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

1ª Vara

Avenida Fernão Dias Paes Leme, 2323 / 2329, Varzea Paulista - SP - cep 13220-005

1502551-61.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502551-61.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Pedro Fernando de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Midori Sanada

Vistos.

PEDRO FERNANDO DE SOUZA, já devidamente qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 14h00min, na Rua Itapevi, nº 337, Jardim América III, nesta cidade e Comarca de Várzea Paulista, agindo em concurso de agentes, juntamente com outro indivíduo ainda não identificado, teria subtraído, para si, 02 (duas) facas, avaliadas em R\$ 30,00 (trinta reais), 01 (uma) flauta doce, avaliada em R\$ 50,00 (cinquenta reais), 02 (dois) machados, avaliados em R\$ 50,00 (cinquenta reais), 01 (um) notebook da marca Samsung, avaliado em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), 01 (uma) webcam, avaliada em R\$ 400,00 (quatrocentos reais), 01 (um) microfone, avaliado em R\$ 100,00 (cem reais), 01 (um) fone de ouvido, da marca JBL, cor preta, avaliado em R\$ 50,00 (cinquenta reais), 02 (dois) canivetes, avaliados em R\$ 20,00 (vinte reais) e 01 (um) jogo de chave, avaliado em R\$ 10,00 (dez reais), pertencentes à vítima D.A.S. (vide boletim de ocorrência de fls. 91/94, termo de declarações de fls. 21, auto de reconhecimento de pessoa de fls. 15, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 16/17, auto de avaliação de fls. 18/19 e auto de reconhecimento de objeto de fls. 20).

A denúncia foi recebida em 05 de novembro de 2021 (pág. 128/131).

O réu foi citado (pág. 165/166) e apresentou defesa (pág. 163/164).

Na resposta à acusação, a Defesa do réu aduziu que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros, o que será demonstrado na instrução probatória. Ao final, arrolou as mesmas testemunhas de acusação.

O representante do Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, considerando que o laudo pericial demonstrou que houve rompimento de obstáculo (pág. 230/232). Na sequência, a Decisão de pág. 233 recebeu o aditamento à denúncia e determinou a citação do réu.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, tendo, por fim, o réu sido interrogado.

Em debates orais finais, pugnou o(a) representante do Ministério Público pela procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da denúncia e do aditamento à denúncia. Em seguida a Defesa pugnou pela improcedência da ação, alegando fragilidade probatória.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Da Materialidade:

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (pág. 01), pelo boletim de ocorrência (pág. 91/94), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 16/17), pelo auto de reconhecimento PESSOAL – POSITIVO (pág. 15), pelo auto de avaliação (pág. 18/19), pelo auto de reconhecimento de objeto (pág. 20), pelo LAUDO PERICIAL do LOCAL DOS FATOS (pág. 148/152), bem como pelos depoimentos prestados na fase policial e confirmados em juízo.

Do Conjunto Probatório:

Na fase policial, o réu PEDRO FERNANDO DE SOUZA, assim relatou: “Que não praticou o delito”. Em juízo, confessou o delito. Que estava desempregado na época dos fatos e decidiu ir para a cidade de Várzea Paulista/SP para trabalhar como soldador. Que chegando em Várzea Paulista/SP, não conseguiu trabalho e começou a trabalhar como sucata, porém, sem lugar para morar, começou a residir na rua, mais precisamente ao lado da residência do local dos fatos. Que um indivíduo falou que iria ingressar na residência para furtar, e que tentou contê-lo, dizendo que os moradores que ali residiam, lhe ajudavam e lhe davam marmite, porém, o indivíduo decidiu ingressar na residência da mesma forma. Que decidiu ingressar na residência junto com o indivíduo, mas que furtou apenas uma machadinha e uma faca. Que ao sair da residência, a vítima começou a persegui-lo. Que era o proprietário da cachorrinha que a vítima mencionou, pois a resgatou das ruas. Que está arrependido. Que já havia visto a vítima em outra oportunidade. Que não faz uso de drogas. Que tem diversas passagens. Eu me arrependi do que fiz. Eu tenho duas filhas que dependem de mim.

Por sua vez, a vítima D.A.S., assim relatou na fase policial:

“Que seu irmão E.B.F., de 17 anos estava em casa e ouviu um barulho estranho e seu cachorro latindo muito, neste momento mandou mensagem via aplicativo de mensagem para o declarante que estava no trabalho dizendo que havia alguém em casa, então o declarante ligou para a polícia e foi direto para sua casa ver o que estava acontecendo. Que assim que chegou à casa viu dois indivíduos dentro da sua casa com

diversos objetos e saindo pelo portão. Que começou a segui-los e ligou novamente para a polícia militar informando que estava seguindo os indivíduos e passando a sua localização. Na perseguição os indivíduos se separaram e o declarante começou a seguir o que estava com a faca na mão, pois estava com medo de algo ter acontecido com seu irmão Elias. E foi este que a polícia militar conseguiu capturar. Que durante a perseguição o declarante avistou a viatura da polícia militar e informou a direção do indivíduo que entrou em um terreno abandonado. Os policiais militares conseguiram capturá-lo e em sua posse diversos objetos pessoais do declarante descritos no auto de exibição, apreensão e entrega. Além disso, o outro indivíduo que não foi capturado subtraiu o notebook, webcam e o microfone que o declarante utilizava em casa para vídeo aulas". O que foi ratificado em juízo. Que as pessoas apresentadas em juízo, são diferentes do roubador. Que perseguiu os roubadores e os abordou na esquina de sua residência. Que ficou com muito medo de que algo acontecesse com seu irmão. Que os réus pularam o muro e quebraram a grade proteção da janela da cozinha. Que seu irmão não viu as pessoas que ingressaram em sua residência. Que seu irmão viu que era mais de um roubador. Que um dos roubadores ingressou em sua residência com uma cachorra. Que recuperou apenas parte de seus bens. Que os roubadores pareciam ser moradores de rua. Que não conhecia o réu antes dos fatos, mas os vizinhos disseram que já haviam visto os réus próximo a sua residência, dias antes. Que teve um prejuízo de pouco mais de R\$ 5.000,00.

Na sequência, o policial militar ALEXSANDRO CAPTAIN DA SILVA, assim consignou na fase policial:

"Que foi acionado via COPOM para atendimento de furto a residência, a vítima estava informando que estava em perseguição de um dos autores. Que visualizou a vítima e o possível autor correndo e adentrando em um terreno baldio. Que foi realizada a abordagem do indivíduo e com ele foi localizado os pertences da vítima, os objetos subtraídos foram apresentados nesta Unidade Policial e apreendidos, depois entregues em auto próprio. O indivíduo foi reconhecido pela vítima e apresentado à autoridade policial".

Por fim, a policial militar STELLA ROBERTA MUSSINHATI, assim esclareceu na fase policial:

"Que foi acionada via COPOM para atendimento de furto a residência, o solicitante, no caso a vítima estava informando que estava em perseguição de um dos autores. Que de imediato visualizou a vítima e o possível autor correndo e adentrando em um terreno baldio, momento em que foi realizada a abordagem do indivíduo e com ele foi localizado os pertences da vítima. Os objetos subtraídos foram apresentados nesta Unidade Policial e apreendidos, depois entregues em auto próprio. O indivíduo foi reconhecido pela vítima e apresentado à autoridade policial". O que foi ratificado em juízo. Que o réu quebrou a janela ou a porta da cozinha para ingressar na residência. Que haviam sinais de arrombamento. Que não conhecia o réu antes dos fatos.

Do Valor das Provas:

Do Depoimento da Vítima:

Não há razões para que os depoimentos prestados pela vítima sejam acolhidos com reserva, já que "em delitos como o da espécie, prevalecendo, sem qualquer razão para retificação dos autores, a palavra da vítima é de fundamental importância" (TACrim - Ap. nº. 440.643-6 - 8ª Câmara - j. 23.7.86 - Rel. Juiz Canguçi de Almeida, v.u., JUTACrim 91/407).

É inegável, consoante a jurisprudência majoritária, que a palavra da vítima, em sede de delitos patrimoniais, é extremamente relevante, pois, a princípio, não tem ela qualquer motivo para incriminar quem quer que seja.

Nesse sentido, importante colacionar os seguintes julgados:

"A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-SP-AC Rel. Celso Limongi JUTACRIM 94/341).

"Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente" (TACRIM-SP-AC- Rel. Passos de Freitas RJD 22/309).

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores" (Rel. ALMEIDA BRAGA JUTACRIM 100/250).

Como se viu, o quadro probatório é bastante sólido, diante das circunstâncias dos fatos e das declarações da vítima.

Vê-se, assim, que a prova é robusta e comprova, à saciedade, a prática do delito pelo acusado.

Dos Depoimentos dos Policiais Militares:

A lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos.

Anoto que pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para afastar tal prova.

Ademais, nada há nos autos a apontar que tivessem as testemunhas algum interesse em incriminar falsamente o acusado, até porque sequer a conheciam.

Vale conferir a sólida argumentação do culto Des. Osni Pereira, retiradas de voto apresentado quando de julgamento de caso análogo por envolver o debate a respeito do testemunho policial:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (TJSP, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16ª Câmara Criminal, julgado em 27/01/2015, VU).

Consigno que o próprio Colendo Supremo Tribunal Federal deixou assentado:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Portanto, denota-se que o conjunto probatório foi hábil em comprovar a

materialidade e autoria do crime.

Do Crime de Furto Consumado:

É certo que o delito de furto atingiu sua consumação.

Em seu depoimento, a vítima esclareceu que estava no seu trabalho, quando seu irmão de 17 anos enviou mensagem, dizendo que estava ouvindo barulho na casa e o cachorro estava latindo muito, e acreditava que alguém havia invadido a residência deles. Na sequência o ofendido ligou para a polícia e já se deslocou para sua residência. Quando chegava na casa, ele visualizou dois indivíduos saindo pelo portão com diversos objetos nas mãos. Começou então a segui-los e novamente ligou para a polícia dando as coordenadas. Durante a perseguição os indivíduos se separaram e ele continuou seguindo o que estava com uma faca, porque acreditou que poderiam ter feito algo de ruim contra seu irmão. A polícia então chegou e ele conseguiu indicar esse indivíduo, o qual havia adentrado no terreno abandonado. Os policiais conseguiram detê-lo, assim como parte dos objetos subtraídos, entretanto, outros objetos foram levados pelo outro indivíduo.

Na Delegacia de Polícia a vítima fez o reconhecimento PESSOAL – POSITIVO do réu (pág. 15), assim como dos objetos encontrados com ele, os quais lhe pertenciam (pág. 20). Em juízo, a vítima não reconheceu o réu, pois o furtador estava de barba e bem diferente, mas, confirmou que quem foi preso foi quem perseguiu e estava com seus bens.

Em seus depoimentos, esclareceram os policiais militares, que estavam em patrulhamento de rotina, quando foram acionados via COPOM, para atender um furto a residência. A vítima informava que estava em perseguição de um dos autores do delito, então ao se aproximarem do local indicado, visualizaram a vítima, assim como um indivíduo, que adentrou no terreno baldio. O indivíduo foi detido e com ele localizaram parte dos bens subtraídos da vítima.

O réu confessou a prática do delito, e disse que fez isso com outro indivíduo conhecido como "Negão", restando, também por isso, certa a autoria.

Ademais, não há dúvidas no que tange à consumação do delito. A vítima e o réu confirmaram que o outro indivíduo ficou com parte dos bens da vítima, bem como, o réu foi encontrado com parte dos bens já na rua, o que demonstra que teve, ainda que de forma curta, a posse mansa e pacífica do bem.

Nesse sentido:

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. STJ. 3ª Seção. REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015 (recurso repetitivo) (Info 572).

Diante do exposto, restou comprovada a materialidade do crime de furto, bem como a autoria do réu.

Das Qualificadoras:

Do Rompimento de Obstáculo:

Segundo o aditamento à denúncia, o réu teria adentrado na residência da vítima, mediante rompimento de obstáculo.

O artigo 171 do Código de Processo Penal exige perícia no local, para comprovar o rompimento.

O laudo pericial do local dos fatos (pág. 148/152), assim concluiu: "Dos elementos coligados no local pode-se concluir que houve arrombamento da janela da cozinha, sendo constatado que no interior do imóvel havia diversos pertences revirados com sinais de busca".

As fotos de pág. 150/151, demonstram os danos na janela.

A prova oral, inclusive confissão do réu, em consonância com a prova pericial é robusta no sentido de constatar a qualificadora de rompimento de obstáculo, nesse sentido:

APELAÇÃO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR. VALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. "RES" ENCONTRADA EM PODER DO RECORRENTE, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TESTEMUNHOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. PRECEDENTES. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. FURTO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA ALTERADA. REGIME ABERTO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (AI 825.520 AgRED/SP - Rel. Min. Celso de Mello - j. 31.05.2011; AI 814.640/RS - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 02.12.2010; HC 92.020/DF - Rel. Min. Joaquim Barbosa - j. 21.09.2010; HC 101.911/RS - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - j. 04.05.2010; HC 94.384/RS - Rel. Min. Dias Toffoli - j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF - Rel. Min. Celso de Mello - j. 13.06.2007; HC 98.814/RS - Rel. Min. Ellen Gracie - j. 23.06.2009; HC 94.243/SP - Rel. Min. Eros Grau - j. 31.03.2009; HC 96.517/RS - Rel. Min. Menezes Direito - j. 03.02.2009; RE 360.037/SC - Rel. Min. Cezar Peluso - j. 07.08.2007; HC 75.385/SP - Rel. Min. Nelson Jobim - j. 07.10.1997). 2. Materialidades e autorias comprovadas com relação aos crimes de furto e de corrupção de menor. 3. Caso concreto indica o dolo adequado às espécies, sobretudo pelas provas orais, colhidas perante o contraditório, recepcionadas pelas demais provas dos autos. 3. Furto. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0000880-56.2011.8.26.0244 - 8ª C Rel. Des. Alcides Malossi Junior - j. 23.02.2017 - DJe 23.02.2017; Ap. 0023445-74.2015.8.26.0405 - 3ª C - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - j. 14.02.2017 - DJe 14.02.2017; Ap. 0002534-30.2011.8.26.0357 - 8ª C - Rel. Des. Carlos Monnerat - j. 09.02.2017 - DJe 16.02.2017; Ap. 0002710-04.2014.8.26.0066 - 9ª C - Rel. Des. Souza Nery - j. 15.12.2016 - DJe 09.01.2017 e Ap. 3001436-92.2013.8.26.0484 - 8ª C - Rel. Des. Grassi Neto - j. 22.09.2016 - DJe 31.01.2017). 4. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por

peessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE Rel. Min. Carlos Ayres Brito j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello DJU 18.10.96; HC 70.237 Rel. Min. Carlos Velloso RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.13; HC 177.980/BA Rel. Min. Jorge Mussi j. 28.06.11; HC 149.540/SP Rel. Min. Laurita Vaz j. 12.04.11 e HC 156.586/SP Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP Rel. Min. Moura Ribeiro j. 27.05.14; RHC Voto n. 7.282 - Apelação n. 0083644-94.2014.8.26.0050 4 45.173/SP Rel. Min. Jorge Mussi j. 26.05.14 e HC 109.105/SP Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima j. 23.02.10). 5. Concurso de agentes e rompimento de obstáculo. As qualificadoras previstas no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, estão presentes, tendo sido atestadas pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, bem como pelo laudo pericial realizado no terreno. 6. Furto tentado. Reconhecimento da tentativa do crime, considerando o "iter criminis" percorrido, sem atingir a tão desejada consumação engendrada pelo agente. 7. Corrupção de menores. Crime formal. Precedentes STF (RHC 111.434/DF 1ª T. Rel. Min. Cármen Lúcia j. 03.04.2012 DJU 17.04.2012; RHC 111.137/DF 1ª T. Rel. Min. Luiz Fux j. 14.02.2012 DJU 15.03.2012; RHC 107.623/DF 2ª T. Rel. Min. Gilmar Mendes j. 26.04.2011 DJU 25.05.2011; RHC 106.364/DF 1ª T. Rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 14.12.2010 DJU 11.02.2011). Precedentes STJ (AgRg no RESp 1.371.942/SP 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi j. 28.05.2013 DJU 11.06.2013; AgRg no RESp 1.357.397/DF 6ª T. Rel. Min. Og Fernandes j. 19.03.2013 DJU 05.04.2013; HC 224.770/DF 5ª T. Rel. Min. Laurita Vaz j. 05.03.2013 DJU 12.03.2013; EDcl no AGRg no RESp 1.3412.726/SP 6ª T. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 20.11.2012 DJU 27.11.2012; AgRg no RESp 1.254.739/RS 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 13.03.2012 DJU 29.03.2012; HC 203.036/DF 5ª T. Rel. Min. Gilson Dipp j. 27.09.2011 DJU 14.10.2011) e Súmula n. 500 do STJ. 8. Inexistência de "bis in idem" entre a qualificadora do furto e o delito de corrupção de menor. Bens jurídicos diferentes. 9. Corrupção de menores. Concurso Formal. Precedentes da 3ª Câmara de Direito Criminal do TJSP (Ap Crim. n. 0004368-12.2014.8.26.0083 Rel. Des. Geraldo Wohlers 3ª Câmara de Direito Criminal j. 02.08.2016 - DJe. 03.08.2016; Ap. Crim. n. 0004402-29.2014.8.26.0554 Rel. Des. Luiz Antônio Cardoso 3ª Câmara de Direito Criminal j. 26.07.2016 DJe. 26.07.2016; Ap. Crim. n. 0002644-78.2015.8.26.0554 Rel. Des. Cesar Mecchi Morales - 3ª Câmara de Direito Criminal j. 19.07.2016 DJe 19.07.2016; Ap. n. 0008044-72.2011.8.26.0438 Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - 3ª Câmara de Direito Criminal j. 20.10.2015 DJe. 22.10.2015 e Ap. Crim. n. 3006254-22.2013.8.26.0344 - Rel. Des. Luiz Toloza Neto - 3ª Câmara de Direito Criminal - j. 24.03.2015 - DJe. 25.03.2015). A propósito, ressalvo a minha posição, porque a Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal assentou o entendimento que entre os dois crimes, como no caso em tela, aplica-se a regra do concurso formal, nada obstante, para mim, haver-se-ia de reconhecer o concurso material entre o crime de furto e o crime de corrupção de menor. Assim, com arrimo no princípio da colegialidade, e a fim de racionalizar o julgamento das apelações criminais, adiro ao entendimento prevalente da Câmara julgadora e reconheço o concurso formal entre os crimes, anotando-se que este não representa o meu entendimento, que é aquele que reconhece o concurso material entre os crimes de que se está a tratar. 10. Inexistência de "bis in idem" entre a qualificadora do furto e o delito de corrupção de menor. Bens jurídicos diferentes. 11. Dosimetria da pena alterada. 12. Pena-base do crime de corrupção de menor fixada no mínimo legal. 13. Pena-base do crime de furto fixada no mínimo e mantida por ausência de recurso Ministerial. 14. Inviabilidade de redução abaixo do piso legal pela atenuante da menoridade relativa (Súmula n. 231, do STJ). 15. Reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto e corrupção de menor que levaram à

diminuição da pena. 16. Regime aberto mantido. 17. Réu que fez jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porque preencheu os requisitos legais do art. 44, do Código Penal. 18. Recurso parcialmente provido. (Apelação – 0083644-94.2014.8.26.0050 – Comarca de São Paulo – 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Dje 14/11/2017).

Sendo assim, e considerando as provas dos autos, restou demonstrada a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Do Concurso de Agentes:

Conforme os depoimentos prestados na fase policial e confirmados em juízo, restou mais do que demonstrado que dois indivíduos participaram do crime em questão.

Em seu depoimento, a vítima esclareceu que estava chegando na sua residência, quando viu dois indivíduos saindo pelo portão, com objetos subtraídos nas mãos. A vítima os seguiu e quando eles se separaram, ela optou por continuar seguindo o que estava com uma faca, pois acreditou que pudessem ter feito algo de ruim contra seu irmão adolescente, o qual estava na residência. O réu também afirmou a participação de terceiro na prática do delito.

Portanto, pelo menos dois indivíduos participaram do delito em questão.

Com a participação de mais de um furtador houve distribuição de tarefas e tal fato tornou mais fácil e ágil a conduta dos criminosos.

Ressalte-se que o Código Penal adotou a teoria unitária, através da qual todos aqueles que contribuem para a consecução do crime são coautores, não sendo necessária nem mesmo a identificação e prisão de todos os agentes (RTJ, 123/268, 135/1101 e 160/525; RT, 422/301, 545/402, 552/357, 570/315, 624/295, 728/614 e 749/657).

Em caso semelhante, assim decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Reconhecimento da participação de menor importância - Impossibilidade - Coautoria entre os agentes, com unidade de propósitos em subtrair os bens das vítimas, desempenhando cada um uma função fundamental na consecução do objetivo comum” (Apelação nº 0500047-68.2010.8.26.0000. 15ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Ribeiro dos Santos. Julgamento em 29/09/2011).

É de se destacar que:

“A participação do réu no evento delituoso, caracterizada por atividade de inequívoca colaboração material e pelo desempenho de sua conduta, previamente ajustada com os demais agentes, torna-o suscetível de punição penal, eis que, ante a doutrina monista perfilhada pelo legislador, todos os que contribuem para a integração do delito cometem o mesmo crime, pois, em tal hipótese, há unidade de crime e pluralidade de agentes” (RT 726/555);

TJSP: “Quem emprega qualquer atividade para a realização do evento criminoso é considerado responsável pela totalidade dele, segundo a teoria monista que o nosso direito Penal perfilhou” (RT 558/309.).

Sendo assim, restou demonstrada a qualificadora do concurso de agentes, conforme previsto no artigo 155, § 4º, IV do Código Penal.

Do Princípio da Insignificância:

Pois bem.

Não há dúvidas acerca da autoria e da materialidade do crime em testilha. Entretanto, pretende a Defesa a absolvição do acusado pugnando pela aplicação do princípio da insignificância ou bagatela.

Mesmo que os bens subtraídos sejam considerados de pequeno valor, isso não tem o condão de eximir a responsabilidade do réu, pois tal argumento os premiaria por se apoderar de coisa alheia móvel sem a devida permissão.

Nesse sentido, temos o seguinte julgado:

“Recurso de Apelação Tentativa de Furto Simples Absolvição Sumária sob o fundamento de Crime Impossível Inadmissibilidade A vigilância existente no local dos fatos não torna absolutamente ineficaz o meio empregado pela agente. Sentença absolutória também fundamentada no princípio da insignificância. Falta de amparo legal. O pequeno valor da “res” não tem o condão de eximir de responsabilidade o autor do ilícito. Prosseguimento da ação penal de rigor. Recurso ministerial provido.” (Apelação nº 0040893-63.2012.8.26.0050 Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo Apelado: Cintia Dias Ferreira Comarca: São Paulo - 22ª Vara Criminal Central Voto nº 24.872).

Vale ainda salientar, que o réu possuiu diversas condenações anteriores, conforme certidão de objeto e pé (pág. 172/177), demonstrando seu envolvimento com a prática de delitos patrimoniais.

Passo à dosimetria da pena:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu possui MAUS ANTECEDENTES, com condenação anterior por roubo, processo n.º 0000049-38.2004.8.26.0281, que tramitou perante a Vara Criminal de Itatiba, com trânsito em julgado em 19/04/2010, conforme certidão de objeto e pé (pág. 172/177). De acordo com o total de penas calculadas (pág. 204), o réu teve já 11 condenações por roubos e furtos e estava em cumprimento das penas, quando veio a praticar novo delito. Acrescento que a vítima confirmou o receio com que convive após a ocorrência do crime. Além disso, o delito foi praticado mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, sendo uma dessas causas suficiente para qualificar o delito, e a outra será considerada como circunstância judicial desfavorável, razão pela qual, majoro a pena em 1/3, resultando em: 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, observo a atenuante da CONFISSÃO e a agravante da REINCIDÊNCIA, conforme certidão de objeto e pé (pág. 172/177), que por si só autoriza a majoração da pena em pelo menos 1/6, no entanto, verifico que o réu é REINCIDENTE ESPECÍFICO (com condenação anterior por furto, processo n.º 0000033-85.2015.8.26.0544, que tramitou perante a Vara Criminal de Itatiba, com trânsito em julgado em 21/06/2016, sem informação do término do cumprimento da pena), fato que agrava ainda mais a situação, merecendo aumento em 1/3. De acordo com o total de penas calculadas (pág. 204), o réu já teve 11 condenações por roubos e furtos e estava em cumprimento das penas, quando veio a praticar novo delito. Assim, diante a agravante pela reincidência específica e atenuante da confissão, majoro a pena em 1/6, resultando em: 03 (três) anos, 01 (um) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

No caso em tela, em que o réu já foi punido por um crime, voltar a delinquir, já é bastante grave, fato que justifica a agravante de reincidência. Porém, tornar a cometer a mesma infração que já cometera anteriormente mostra maior recalcitrância, autorizando a aplicação de maior fração de aumento pela reincidência.

Neste sentido FRANCESCO CARNELUTTI que ao comentar a reincidência afirma que "atribui a lei particular importância quando se comete o novo delito depois da condenação pelo delito anterior; em tal caso o novo delito demonstra insensibilidade do réu à condenação e, eventualmente, também o castigo". Continua CARNELUTTI, comentando as disposições do Código Penal Italiano, que "a reincidência se agrava: a) se o novo delito é da mesma índole que o delito anterior: art. 99, n. 1, Cód. Penal; art. 101, Cód. Penal; a chamada reincidência específica".

Consigne-se que, segundo JOSÉ FREDERICO MARQUES, "na reincidência específica, estabelece-se a ligação entre dois ou mais crimes praticados pelo agente, não só quando violado, em todos eles, o mesmo dispositivo legal, mas também quando outros fatores de homogeneização possam ser encontrados mostrando que 'os crimes são da mesma natureza'".

É a orientação do Supremo Tribunal Federal de que o aumento pela reincidência específica seja maior que aquele determinado pela reincidência genérica.

"PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo. II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. III - A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime. IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. V - Ordem denegada". (HC 101918/MS - Mato Grosso do Sul, Ministro Relator: Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento: 11/05/2010).

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pelo maior aumento em razão da reincidência específica.

"A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É 43 Ob.cit. p. 91. 44 Tratado de Direito Penal 1ª ed. Campinas: Millenium 2000 v. III p. 126. 45 STF HC nº 101918/MS rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 11/05/2010. permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (um terço)".

Logo, tratando-se de reincidência específica, mesmo única, impõe-se tratamento diferenciado. Como o entendimento pacífico que uma única reincidência exaspera a pena de 1/6, por ser específica impõe-se o aumento de 1/3.

Ausentes outras agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, esta se torna definitiva.

Do regime inicial de cumprimento da pena:

Considerando que o réu é REINCIDENTE e portador de MAUS ANTECEDENTES, conforme certidão de objeto e pé de pág. 172/177, nos termos artigo 33, § 3º, do Código Penal, iniciará o cumprimento das penas no regime FECHADO.

Anoto que, "O regime inicial aberto não é hábil a pena de agente reincidente, de acordo com o artigo 33, "c", do Código Penal, sendo possível se a reprimenda não for superior a 8 anos, a concessão de regime semiaberto". (RJDTACRIM 31/268).

A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão da suspensão condicional da pena - Sursis, conforme dispõe o artigo 44, inciso II e artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal, respectivamente.

Da pena pecuniária:

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Não há que se falar na não aplicação da pena de multa, sob a alegação de que o réu é beneficiário da justiça gratuita, eis que a pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal e fora estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e ainda no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de quantidade razoável de crack - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização criminosa - Redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Inaplicabilidade - Multa - Pena prevista no preceito secundário do tipo de tráfico de entorpecentes e estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício - Recurso improvido (Apelação Criminal n.º 0001590-39.2017.8.26.0544 - da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -Relator: Alexandre Almeida - Julgamento: 08/04/2021).

Do Dispositivo:

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que o Ministério Público move em face de PEDRO FERNANDO DE SOUZA, para o fim de CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente no FECHADO, bem como, para CONDENÁ-LO ao pagamento de prestação pecuniária no valor equivalente a 15 (quinze) dias-multa, em seu valor mínimo legal, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Da Prisão Preventiva:

Dada a necessidade de resguardo da ordem pública, assim como, para garantia de aplicação da lei penal, mantenho a prisão do requerido. RECOMENDE-SE.

Vale aqui salientar, de acordo com o total de penas calculadas (pág. 204), que o réu já teve 11 condenações por roubos e furtos e estava em cumprimento das penas no regime aberto, quando veio a praticar novo delito, o que demonstra seu envolvimento com a criminalidade e total ausência de ressocialização, razão pela qual, se faz necessário a manutenção de sua prisão, para resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal.

Frise-se que é imperiosa a decretação da custódia do réu, com o fim de garantir a aplicação da lei penal e preservar a coletividade contra pessoas potencialmente perigosas.

Quem enverada para prática desses tipos de criminalidade, indisfarçavelmente tem personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública.

Anoto, ainda, que a revogação da prisão cautelar seria contrária aos anseios da sociedade, que clama por mais rigor na punição dos crimes que vêm causando imenso desassossego na sociedade, como é o caso dos autos.

A doutrina afirma que:

“As causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, editora RT, 9ª edição, p.635).

Dos Efeitos da Condenação:

Custas ex lege.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Arbitro em favor do advogado conveniado honorários na forma do convênio vigente. Oportunamente expeça a certidão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Paulista, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

Certifico que, na data inserida no sistema informatizado, foi publicada em cartório a r. Sentença. O escr.